

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1146/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด ร้อยเอ็ด
นาย สมาน ศ รี ลับ ช้าย

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 147, มาตรา 157

จำเลยได้รับแต่งตั้งให้รักษาการตำแหน่งสมุหบัญชีอำเภอ มีอำนาจหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรส่งคลังจังหวัด เมื่อรับเงินค่าภาษีแล้วต้องออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ชำระเงิน บางราย จำเลยไม่ออกให้บางรายออกให้ไม่ตรงตามจำนวนเงินที่รับไว้แล้วเบียดบังเอาเงินนั้นไป จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เบียดบังทรัพย์เป็นประโยชน์ตนโดยทุจริต มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 157 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษตามมาตรา 147 อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตาม มาตรา 90

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดกรมสรรพากรกระทรวงการคลัง เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2527 เวลากลางวัน จำเลยได้ประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2526 แก่ผู้ม้ายื่นเสียภาษีให้ผิดไปจากความจริงแล้วเรียกเก็บเงินค่าภาษีจากผู้ยื่นเสียภาษีจำนวน 16 รายเป็นเงิน 15,088 บาท และวันที่ 2 เมษายน 2527 เวลากลางวัน จำเลยประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2526 แก่ผู้ม้ายื่นเสียภาษีให้ผิดไปจากความจริงแล้วเรียกเก็บเงิน

ค่าภาษีจากผู้ยื่นเสียภาษีจำนวน 5 ราย เป็นเงิน 5,010 บาท โดยจำเลยไม่ได้ออกไป
เสร็จรับเงินและเบียดบังยักยอกเอาเงินจำนวนดังกล่าว เป็นประโยชน์ของตนเองหรือ
ผู้อื่น ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 151, 154, 157, 91 ที่
แก้ไขแล้ว และคืนหรือใช้เงิน 20,098 บาท แก่สำนักงานสรรพากรกิ่งอำเภอ
โพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 147, 157 การกระทำเป็นหลายกรรมแต่โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำ
ความผิดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2527 เป็นกรรมเดียวให้ลงโทษจำเลยตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 147 ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90
จำคุก 5 ปี จำเลยกระทำความผิดในวันที่ 2 เมษายน 2527 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 147 เมื่อจำเลยมีความผิดตามมาตรา 147 แล้ว จึงไม่ปรับ
โทษจำเลยตามมาตรา 157 ซึ่งเป็นบททั่วไปอีก ให้จำคุก 5 ปี รวมเป็นลงโทษจำคุก
10 ปี ให้จำเลยคืนเงิน 4,000.76 บาทแก่ผู้เสียหายและคืนเงิน 16,088.24 บาทแก่
สำนักงานสรรพากรกิ่งอำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องคืนเงิน 4,000.76 บาทให้
แก่ผู้เสียหาย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยกระทำผิดตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาหรือไม่ เห็นว่าผู้เสียหายต่างเบิกความยืนยันว่าได้ไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระเงินค่าภาษีด้วยตนเองไว้กับจำเลย คงมีแต่ นายพงษ์สุวรรณ ขุมศิริ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระเงินค่าภาษีกับนายสมศักดิ์ แล้วนายสมศักดิ์นำไปส่งมอบให้จำเลย ส่วนนายอำนาจ ช่างตระกูลไม่ได้ไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีด้วยตนเอง โดยให้นายเมียนพินเป็นผู้ดำเนินการแทน แต่พยานเคยให้การไว้ต่อพนักงานสอบสวนตามบันทึกคำให้การผู้ร้องทุกข์เอกสารหมายเลข 1 ตรวจดูเอกสารดังกล่าวแล้ว นายอำนาจให้การว่านายเมียนพินยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีแทนนายอำนาจ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2527 โดยหักเงินเดือนของนายอำนาจ ชำระเงินค่าภาษีให้กับเจ้าหน้าที่สรรพากรกิ่งอำเภอโพธารามไปแล้ว 650 บาท เจ้าหน้าที่จะออกไปเสร็จรับเงินให้ภายหลัง แต่พยานก็ไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน ส่วนนายแพ่ง ถาวะโร นายประหยัด โคตรท่าน ผู้เสียหาย 2 คนนี้ไม่ได้ตัวมาเบิกความเนื่องจากตายไปแล้ว แต่โจทก์ส่งคำให้การชั้นสอบสวนของบุคคลทั้งสองตามเอกสารหมายเลข จ.23 และ จ.24 ซึ่งบุคคลทั้งสองให้การต่อพนักงานสอบสวนว่า ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระเงินค่าภาษีให้แก่จำเลยโดยไม่ออกไปเสร็จรับเงินเช่นเดียวกับผู้เสียหายอื่น ๆ นอกจากนี้โจทก์มีนายชลอ ชาญเชียว สรรพากรจังหวัดร้อยเอ็ด และนายสมทรง ณ นคร สมุห์บัญชีกิ่งอำเภอโพธารามเป็นพยานโดยนายชลอยืนยันว่า เมื่อปี 2527 ได้ตรวจสอบผู้มีเงินได้ ปี 2526 ว่าเสียภาษีถูกต้องหรือไม่ปรากฏว่าผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นข้าราชการครูและตำรวจกิ่งอำเภอโพธารามไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี 37 รายรวมทั้งผู้เสียหายคดีนี้ จึงได้ออกหนังสือเตือนนายไพรัตน์ผู้เสียหายกับพวกให้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีต่อจำเลยนายสมทรงยืนยันว่ารับมอบงานต่อจากจำเลย ตรวจต้นขั้วใบเสร็จรับเงินปรากฏว่าจำเลยออกไปเสร็จรับเงินให้นายพงษ์สุวรรณ นายบุญทัน นายถาวรนายสุนันท์ ผู้เสียหายไว้ตามเอกสารหมายเลข จ.10 ถึง จ.13 ซึ่งลายมือชื่อผู้รับเงินในเอกสารดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับ

ลายมือชื่อผู้รับเงินในแบบแสดงรายการเสียภาษีเอกสารหมายเลข 8 ที่จำเลยรับว่าเป็นลายมือชื่อของจำเลยออกให้แก่นายถาวร จึงฟังว่าจำเลยออกใบเสร็จรับเงินเอกสารหมายเลข จ.10 ถึง จ.13 ถ้าหากจำเลยไม่ได้รับชำระเงินค่าภาษีจากนายพงษ์สุวรรณ นายบุญทัน นายถาวรนายสุนันท์ ก็ไม่มีเหตุที่จะต้องออกใบเสร็จรับเงินตามเอกสารหมายเลข จ.10 ถึง จ.13 ดังนั้น เมื่อพิจารณาคำเบิกความของผู้เสียหายนายชลอ นายสมทรง โดยตระหนักแล้ว ฟังได้ว่าผู้เสียหายทั้งหมดยื่นแบบแสดงรายการภาษี (ภ.ง.ด.91) และชำระเงินค่าภาษีไว้กับจำเลยตามที่โจทก์นำเสนอจริง และเมื่อจำเลยรับชำระเงินค่าภาษีนั้นไว้แล้วจำเลยไม่ได้นำเงินค่าภาษีที่จำเลยรับไว้ทั้งหมดส่งคลังจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นรายได้ของรัฐตามหน้าที่และไม่ลงบัญชีไว้ให้ถูกต้องจนกระทั่งเมื่อนายชลอสรรพากรจังหวัดร้อยเอ็ดตรวจสอบการเสียภาษีของผู้เสียภาษีดังกล่าวโดยเข้าใจว่าบุคคลเหล่านั้นยังไม่ยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีประจำปี 2526 และได้ออกหนังสือเตือนให้มายื่นแบบแสดงรายการภาษีจึงทราบว่าผู้เสียภาษีดังกล่าวได้ชำระเงินค่าภาษีไว้กับจำเลยแล้ว แต่จำเลยส่งเงินที่รับไว้เป็นรายได้ของรัฐเพียง 1,565 บาท ยังขาดส่งเงินที่จะต้องส่งอยู่ 16,088.24 บาท และเงินจำนวนที่ขาดส่งนี้ตามพฤติการณ์แห่งคดีเชื่อได้ว่าจำเลยได้เบียดบังไปเป็นประโยชน์ของตนโดยทุจริตการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 และมาตรา 157 ตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัย...

ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่มีอำนาจและหน้าที่ประเมินภาษีเงินได้ให้แก่ผู้เสียภาษี การรับเงินค่าภาษีจะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้เสียภาษีทันที เมื่อได้รับเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้เป็นการทำนอกหน้าที่ การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดนั้น เห็นว่า จำเลยได้รับแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งสมุหบัญชีอำเภอกิ่งอำเภอโพธาราม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร อันได้แก่การประเมินภาษี รับชำระภาษีเก็บรักษาเงินค่าภาษีและนำส่งคลังจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเงินรายได้แผ่นดิน เมื่อผู้เสียภาษีชำระเงินค่าภาษีแล้ว จำเลยจะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้

เสียภาษี หากจำเลยไม่ออกไปเสียรับเงินให้ก็ยอมเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มิใช่เป็นการทำนอกหน้าที่ดังที่จำเลยเข้าใจ และการที่จำเลยรับเงินจากผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีอากรเป็นการกระทำที่อยู่อันน่าจหน้าทีของจำเลย เมื่อจำเลยรับเงินค่าภาษีจากผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีแล้วไม่ออกไปเสียรับเงินบ้างออกไปเสียรับเงินไม่ตรงตามจำนวนที่รับเงินไว้บ้าง เงินจำนวนดังกล่าวส่วนที่ผู้ต้องเสียภาษีชำระตามที่กฎหมายกำหนดย่อมตกเป็นรายได้ของรัฐแล้ว แม้จำเลยจะไม่ออกไปเสียรับเงินให้ การที่จำเลยเบียดบังเอาเงินส่วนนี้ที่จำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือรักษาไป การกระทำของจำเลยย่อมเป็นความผิดดังได้วินิจฉัยมาแล้วข้างต้น คำพิพากษาศาลฎีกาที่จำเลยอ้างข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้...

แต่ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ปรับบทลงโทษจำเลยตามศาลชั้นต้นนั้นยังไม่ถูกต้อง เห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 157 จำเลยกระทำความผิดรวม 2 กระทง การกระทำของจำเลยแต่ละกระทงเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 จำคุกกระทงละ 5 ปี รวมเป็นจำคุก 10 ปี นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(สวรร์คั ศักดารักษ-สมชัย ศิริบุตร-สันติ ทักกราล)

ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเป็นมาตรการทางกฎหมายมีเจตนารมณ์ที่จะควบคุมเจ้าพนักงานของรัฐให้ปฏิบัติราชการในตำแหน่งหน้าที่ของตนภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่และระเบียบแบบแผน จึงต้องเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษ การกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่จึงมีบทลงโทษรุนแรงกว่าความผิดที่ประชาชนกระทำต่อเจ้าพนักงาน ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติคุณแห่งตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าพนักงานให้รักษาหน้าที่โดยเคร่งครัดซื่อสัตย์สุจริต การปกครองบ้านเมืองจะดำเนินไปด้วยดีได้ก็ต้องอาศัยการที่เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดและซื่อสัตย์สุจริต ถ้าเจ้าพนักงานทุจริตเสียเองย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่การปกครองบ้านเมืองได้อย่างมากมาย(ศาสตราจารย์โชคจารย์จินดา, คำบรรยายกฎหมายอาญา, แผนกตำราและคำบรรยายคณะรัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 117, พ.ศ. 2508) การจัดเก็บภาษีอากรของรัฐนับว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เพราะรายได้สำคัญที่สุดมาจากภาษีอากร ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากรต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน แต่รัฐจำเป็นต้องป้องกันโดยมีมาตรการลงโทษทางอาญาสูงมากดังปรากฏตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 ถึงมาตรา 166 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการทรัพย์สินหรือรักษาทรัพย์สิน หากเบียดบังทรัพย์สินนั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือแม้โดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์สินนั้นเสียก็เป็นความผิดแล้ว เรียกกันสั้น ๆ ว่าเจ้าพนักงานยกยอกทรัพย์สิน มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 40,000 บาท โปรดสังเกตว่าโทษจำคุกรุนแรงมาก คือมีขั้นต่ำตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปไม่ว่าจะยกยอกทรัพย์สินมีมูลค่ามากน้อยเพียงใด คดีตามหัวข้อหมายเหตุเป็นเรื่องเจ้าพนักงานจัดเก็บภาษีอากรยกยอกทรัพย์สิน ซึ่งทางปฏิบัติแล้ว เจ้าพนักงานเหล่านี้

ต้องเกี่ยวข้องกับเงินภาษีอากรอยู่เสมอ โอกาสที่จะกระทำความผิดตามมาตรา 147 นี้จึงมีสูงมาก และนอกจากนั้นการกระทำความผิดดังกล่าวแม้จะมีความผิดตามมาตรา 147 แล้ว ยังมีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา 157 ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทลงบทหนักตามมาตรา 90 กล่าวคือ ต้องลงโทษตามมาตรา 147 อันเป็นบทหนักที่สุด การจัดเก็บภาษีของรัฐในปัจจุบันอาจจำแนกออกเป็นภาษีส่วนกลางและภาษีส่วนท้องถิ่น ภาษีส่วนกลาง เช่น ภาษีสรรพากร ตามประมวลรัษฎากร ภาษีส่วนท้องถิ่น เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มีข้อสังเกตว่าในส่วนหนึ่งของภาษีส่วนท้องถิ่นนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล สุขาภิบาล หรือเมืองพัทยาและปัจจุบันคงลงไปถึงตำบลคือสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลอันเป็นบทกฎหมายล่าสุดซึ่งให้มีอำนาจหน้าที่จัดเก็บภาษีท้องถิ่นในท้องที่ของตน พนักงานเจ้าหน้าที่เหล่านี้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย หากมีหน้าที่จัดเก็บภาษีท้องถิ่น แล้วยกยอกเอาไปเสียโดยทุจริตย่อมมีความผิดตามมาตรา 147 และอาจมีความผิดตามมาตรา 157 ด้วย การให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และเป็นการหนึ่งที่จะทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเกรงกลัวต่อกฎหมายข้อแปะของบ้านเมือง ทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่น รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่มุ่งให้มีการเลือกตั้งในท้องถิ่นและมีอิสระในการปกครองตนเอง พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา